

1519186-61.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2231260/2022 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 26962490 - 10º

D.P. PENHA DE FRANCA, 2231260 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ANTONIO NARVAIS e outros

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1519186-61.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519186-61.2022.8.26.0228 C. 1080/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2231260/2022 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 26962490 - 10º

D.P. PENHA DE FRANCA, 2231260 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ANTONIO NARVAIS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

VISTOS.

AMANDA APARECIDA SILVA OLIVEIRA, ELLISON SANTOS RODRIGUES e MARCOS ANTÔNIO NARVAIS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 155, §§ 1º, e 4º, incisos I e IV, e do artigo 155, §§ 1º, e 4º, inciso IV, c.c artigo 14, inciso II, ambos na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, porque como narra a denúncia, no dia 24 de agosto de 2022, por volta das 02h27min, durante o repouso noturno, na Rua Doutor João Ribeiro, nº 280, Penha, nesta cidade e Comarca da Capital, previamente ajustados entre si, agindo em concurso de agentes, com identidade de desígnios e unicidades de propósitos, mediante rompimento de

obstáculo, subtraíram, em proveito comum, um teclado de computador, em prejuízo do Banco Itaú-Unibanco, representado por Adriano Rodrigues de Moraes. Consta, também, da denúncia que, no mesmo dia 24 de agosto de 2022, em horário incerto, mas durante o repouso noturno, na Avenida Penha de França, nº 579, Penha, nesta cidade e Comarca da Capital, AMANDA APARECIDA SILVA OLIVEIRA, ELLISON SANTOS RODRIGUES e MARCOS ANTÔNIO NARVAIS, após consumarem a subtração do objeto acima descrito e agindo com designios autônomos, ainda previamente ajustados entre si, agindo em concurso de agentes, com identidade de designios e unicidades de propósitos, tentaram subtrair, em proveito comum, objetos existentes no local, que também funciona uma agência do Banco Itaú-Unibanco, representado por Adriano Rodrigues de Moraes, não consumando seus intentos por razões alheias às suas vontades.

A denúncia foi recebida, os réus citados. Sobrevieram respostas à acusação. Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Interrogados, os acusados ELLISON e MARCOS negaram a imputação, enquanto AMANDA permaneceu em silêncio. Nos debates, o Ministério Público postulou a procedência da ação, enquanto as Defesas foram por absolvição, com teses subsidiárias, em termos de apenamento. Síntese do necessário.

Relatado, DECIDO.

Denúncia PROCEDENTE.

Segundo o apurado, os acusados se dirigiram à agência bancária do Banco Itaú-Unibanco localizada na Rua Doutor João Ribeiro, nº 280, sendo que, enquanto MARCOS ANTÔNIO ficava do lado de fora realizando o monitoramento para garantir o êxito da subtração, especialmente para verificar a movimentação externa no local, AMANDA e ELLISON acessaram o ambiente onde ficam instalados os caixas eletrônicos, quebraram uma porta de vidro existente no local e conseguiram subtrair, em proveito comum, um teclado de computador, além de terem tentado arrancar um aparelho televisão que estava fixado na parede, quebrando a tela, evadindo-se do local na posse do teclado, apenas.

Após consumarem referida subtração, os acusados se dirigiram à outra agência bancária do Banco Itaú-Unibanco, na rua paralela e acessaram o local onde ficam instalados os caixas eletrônicos sem, contudo, estourar a porta. Porém, foram surpreendidos pelo alarme existente na agência, sendo que se evadiram antes de conseguirem consumir a subtração dos objetos existentes no local.

Ocorre, contudo, que o primeiro delito foi percebido pela empresa de segurança que realiza o monitoramento do local, sendo certo que os fatos foram comunicados à Polícia Militar. Imediatamente, uma guarnição se deslocou ao endereço e, em contato com o representante da empresa de segurança, obtiveram acesso às imagens do circuito interno de vigilância, oportunidade em que visualizaram ELLISON e AMANDA consumando o delito.

Ainda no local, os policiais novamente receberam a informação de que o alarme da agência localizada na Avenida Penha de França, nº 579, acima descrita, foi acionado, sendo que incontinenti se deslocaram para lá. Ao chegarem no endereço indicado, visualizaram AMANDA, ELLISON e MARCOS ANTÔNIO saindo do local empurrando duas bicicletas, no que realizaram a abordagem.

Neste momento, realizada a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, os policiais reconheceram AMANDA e ELLISON por meio das imagens visualizadas anteriormente, especialmente por conta de suas características físicas e suas vestimentas, de forma que não tiveram dúvidas acerca da participação deles na subtração.

Em solo policial, novamente o representante da vítima ratificou os fatos, apontando seguramente os réus como os responsáveis pela subtração levada a efeito, especialmente no que se refere a AMANDA e ELLISON, flagrados nas imagens do circuito interno em ambos os locais acima descritos.

A materialidade e autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, bem como pela prova oral produzida. O representante da empresa vítima, Adriano Rodrigues de Moraes, declarou, perante a Autoridade Policial, que é Coordenador Operacional de Segurança da empresa Grupo RC4, que faz o monitoramento para as agências do Banco Itaú. Informa que na agência número 0648, localizada na Rua Dr. João Ribeiro, 280, as câmeras filmaram um casal adentrando a ala destinada aos caixas eletrônicos e então eles estouraram a porta interna de vidro da agência, subtraindo um teclado de computador, tentaram arrancar um aparelho televisor que estava fixado na parede, chegaram a quebrar a tela mas não conseguiram subtrair e se evadiram. Na sequência, na rua paralela àquela agência, mais precisamente na agência 9114, localizada na Av. Penha de Franca, 579, o alarme e o dispositivo de fumaça foram acionados, tendo as imagens captado o mesmo casal que tinha adentrado na outra agência, a mulher trajando jaqueta preta e o homem de blusa azul; adentraram também nessa segunda agência, mas não chegaram a estourar a porta nem subtrair nenhum objeto, tendo ambos se evadido logo após o acionamento do alarme. O terceiro indivíduo que foi detido pelos policiais se evadindo da agência na companhia deles não foi captado pelas imagens.

Por sua vez, o policial militar Vinicius de Oliveira disse que ele e outro policial militar realizavam patrulhamento de rotina quando foram acionados, via Copom, para darem atendimento a ocorrência de furto na agência do Banco Itaú. No local, os furtadores já haviam se evadido. O pessoal do monitoramento do banco disse que tinham notícia de um outro furto, em agência próxima. Foram para o local e detiveram os acusados. Na primeira agência o ingresso se deu mediante quebra do vidro da porta. Os acusados estavam a poucos metros da segunda agência bancária, quando detidos. Nesta segunda agência eles não conseguiram quebrar a porta de vidro. O monitoramento do banco avisou que eles estavam tentando entrar naquela segunda agência, sendo dois homens e uma mulher. Na primeira agência eles conseguiram entrar e praticar o furto e, na segunda agência, pelo que apurou, houve apenas tentativa.

No mesmo sentido, em suma, o quanto narrado pelo policial militar André Viriato do Nascimento.

Interrogada, a ré AMANDA permaneceu em silêncio.

Ao ser interrogado, o réu ELLISON disse que no dia do fato saiu com sua esposa para irem até uma balada. Sua esposa é a corré AMANDA. Foram sacar um dinheiro na agência do Itaú mas, ao verem o vidro quebrado, resolveram ir até outra unidade, onde foram detidos. Na segunda agência não chegou a entrar; estava discutindo com Amanda e, no íterim da discussão, “chutou a porta, que não quebrou”. Estavam ambos de bicicleta. MARCOS não o conhece; ele apenas parou para pedir um dinheiro, sendo que ele não “tem nada a ver com nada”. MARCOS apareceu somente na segunda agência. Interrogado, o réu MARCOS disse que saiu para beber, passando a noite nesta situação. Encontrou AMANDA e ELLISON e pediu um dinheiro para eles, para tomar um café da manhã. Eles começaram a discutir na agência, sendo que o alarme da agência disparou e a polícia apareceu. Encontrou o casal em frente ao mercado da Penha e foram até o banco, porque eles iriam ajudá-lo, sacando dinheiro para pagar-lhe o café da manhã.

Foi o que se colheu da prova oral.

De fato, a prova amealhada basta para a condenação por ambas as imputações. Os réus foram detidos no local da prática do segundo delito, sendo certo, ainda, que as imagens colacionadas aos autos não deixam dúvidas quanto à participação dos acusados Amanda e Ellison nas duas empreitadas, pois as imagens das câmeras de segurança mostram a participação de ambos, inclusive, pela vestimenta registrada pelas imagens, que eram as mesmas, como se vê do registro da audiência de custódia.

Em relação a Marcos, a solução deve ser a mesma. Embora não haja registro de que

tenha entrado nas agências bancárias para a prática dos crimes, evidentemente, teve participação em ambos os delitos e isso se deduz do flagrante, quando todos os três estavam juntos. Ora, em vista do horário, por evidente, não é esperado que o encontro dos réus Elisson e Amanda com Marcos seja obra do acaso, um fortuito. O flagrante dos três agentes poucos minutos após o segundo delito e considerando o horário dos crimes, por volta das 03h00, resta clara a participação do réu Marcos. Ademais, as imagens das câmeras de segurança da segunda agência mostram a chegada de todos os três, em sequência, com diferenças de segundos entre um e outro, tudo a corroborar a assertiva de que estavam juntos na empreitada criminosa.

Não bastasse, as filmagens das câmeras instaladas na segunda agência mostram ainda que, poucos minutos após a partida dos criminosos, aproxima-se uma viatura policial. Assim, considerando que as mesmas imagens mostram quase nenhum movimento de pessoas no horário dos fatos e a evidente proximidade entre agentes policiais e réus, resta claro sejam os réus os autores dos crimes.

Posto desta maneira, verifica-se que os indícios daí decorrentes são firmes, coerentes e indicativos de atividade criminosa. Parte-se, inicialmente, da prova indiciária produzida e, pelos demais meios de prova, chega-se a conclusão de certeza. Deveras, “um indício é um fato em relação tão precisa com um outro fato que de um o juiz chega ao outro por uma conclusão toda natural”, lembrava MITTERMAIER. E segundo a nossa legislação, em seu artigo 239, “indubitavelmente, se não há hierarquia entre as provas permitidas na legislação pátria, à evidência que que a prova indiciária ou indireta tem o mesmo valor da prova direta ou histórica. Tanto isso constitui verdade incontestada, que o legislador construiu norma processual cuidando dos indícios (art. 239 CPP). Diante disso, o magistrado pode formar sua persuasão racional quer por intermédio da prova indiciária, quer por meio da prova histórica”.

O próprio C. STF indica que “o princípio processual do 'favor rei' não ilide a possibilidade de utilização de presunções 'hominis' ou 'factis', pelo juiz, para decidir sobre a procedência do 'ius puniendi'”.

Para esparcar-se qualquer dúvida, menciona-se o oportuno ensinamento de LUCCHINI, no sentido de que “há um preconceito na doutrina e, principalmente, na prática, de que o indício é uma fonte imperfeita, e menos atendível, de certeza do que a prova direta. Isso não é exato. A eficácia do indício não é menor, que a da prova direta, tal como não é inferior a certeza racional à história e física. O indício é somente subordinado à prova, porque não pode subsistir sem uma premissa, que é a circunstância indiciante, ou seja, uma circunstância provada; e o valor crítico do indício está em relação direta com o valor intrínseco da circunstância indiciante. Quando esteja esta bem estabelecida, pode o indício adquirir uma importância predominante e decisiva no juízo”.

Tanto assim que FREDERICO MARQUES, mencionando VITO GIANTURCO, afirma que “o valor probante dos indícios e presunções, no sistema de livre convencimento que o Código adota, é em tudo igual ao das provas diretas. Como a livre convicção não se confunde com o arbítrio, a força probante dos indícios deriva da prudente apreciação do juiz, que constrói a prova indiciária; e para isso deve o magistrado basear-se no ex eo quod plerunque fit, estando ainda obrigado a expor, de maneira exaustiva e convincente, através da motivação, 'tutto l'itles del Processo logico-formativo del suo razionale convincimento'”.

A qualificadora relativa ao concurso de agentes decorre das filmagens juntadas aos autos e do próprio flagrante.

Igualmente, o rompimento de obstáculo deriva das imagens das câmeras de segurança que, de forma bastante satisfativa, flagraram o momento em que a ré arremessa algo, trazendo abaixo a “folha/parede” de vidro, favorecendo o acesso ao interior da

agência bancária.

Evidentemente, no caso dos autos temos a segunda conduta que se cuida de crime que não desbordou da tentativa, eis que o acionamento do alarme inibiu a ação dos criminosos.

Assim, a denúncia procede.

Passo à fixação da pena.

Quanto à ré AMANDA, na primeira fase da dosimetria, considerando a presença concomitante de mais de uma qualificadora, aquelas iniciais ficam fixadas acima do mínimo legal, pois, como entende pacificamente o C. STJ, possível a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável.

Anoto, ademais, que a ré registra maus antecedentes.

Além do mais, observo que o crime foi praticado durante o período de repouso noturno, o que indica maior reprovabilidade da conduta e, portanto, exige reciprocidade em termos penais. Ressalto que, embora previsto como causa de aumento, o C. STJ, em apreciação do TEMA 1.087 decidiu pela inaplicabilidade da majorante na terceira fase do cálculo dosimétrico, devendo ser sopesada na primeira etapa.

Quanto à caracterização em si do delito noturno, segundo HUNGRIA, caracteriza-se o furto durante o repouso noturno “única e exclusivamente (para) assegurar a propriedade móvel contra maior precariedade de vigilância e defesa durante o recolhimento das pessoas para o repouso durante a noite”.

E, por noite, dada a diversidade cultural e social de um país tão heterogêneo, entende-se “o período que medeia entre o início da noite, com o pôr do sol, e o surgimento do dia, com o alvorecer”.

Perante o C. STJ, para a incidência desta causa de aumento de pena, basta que o furto tenha ocorrido durante o período de repouso noturno, sendo irrelevante se a vítima estava ou não em repouso. Da mesma forma, irrelevante o fato de se tratar de estabelecimento comercial ou de residência, habitada ou desabitada, bem como o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando, considerando que a norma tem em vista a proteção da propriedade, e não do proprietário em si.

Aliás, o entendimento ora firmado pelo Juízo foi expressamente confirmado no julgamento do REsp. n. 1.820.994/SP, em processo originário desta Vara. Assim, em decorrência dos maus antecedentes, da prática do ilícito durante o repouso noturno e, ainda, em vista da aplicação de uma das qualificadoras nesta etapa do cálculo, a pena do acusado partirá de 03 (três) anos de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa, mínimos.

Na segunda fase do procedimento dosimétrico, observo que se trata de acusada reincidente específica e, como cediço, maior o desvalor da conduta daquele que reitera na prática de determinado crime, pois evidencia que faz da delinquência conduta corriqueira, fato que merece reciprocidade em termos penais, como entende, inclusive, o C. Supremo Tribunal Federal.

Frisa-se a circunstância para que não se levante o duplo agravamento por mesmo fato (reincidência e maus antecedentes como mesmo suporte). A situação aqui é diversa, como reiteradamente proclama o C. STF.

Assim, agravo sua pena para 04 (quatro) anos de reclusão, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa, mínimos.

Ausentes outras circunstâncias modificativas, torno-as definitivas em tais termos. Em vista do delito tentado, havendo apenas a majorante relativa ao concurso de agentes (a qualificar o delito, portanto, sem repercussão na pena-base), mas preservado os maus antecedentes e a prática do delito em período noturno, a pena partirá de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, mínimos, pena que será elevada para 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, mínimos, pela reincidência específica.

Pela tentativa, considerando o 'iter criminis' percorrido, em que os réus pouco progrediram na prática ilícita, havendo notícia de que, pouco após entrarem na agência bancária o alarme disparou, mostra-se adequada a redução seu patamar máximo, devendo ser reduzida para 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mais pagamento de 05 (cinco) dias-multa, mínimos.

Ao final, entendo que seja caso de se reconhecer a continuidade delitiva, dado que os crimes são de mesma espécie e foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo e local e com forma similar de execução, preenchendo-se, assim, os requisitos do artigo 71 do Código Penal.

Considerando que os crimes foram cometidos em forma continuada, em número de dois, importa na aplicação da regra do artigo 71, "caput", do Código Penal. Com efeito, para o cálculo da exasperação em casos de crime continuado deve-se observar, segundo o melhor entendimento, o número de infrações penais.

O entendimento é consolidado junto ao C. STJ que indica, inclusive: "Na continuidade delitiva prevista no caput do art. 71 do CP, o aumento se faz em razão do número de infrações praticadas e de acordo com a seguinte correlação: 1/6 para duas infrações; 1/5 para três; 1/4 para quatro; 1/3 para cinco; 1/2 para seis; 2/3 para sete ou mais ilícitos."

Assim, elevo a pena do delito consumado (mais grave) para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, mínimos.

Observo que, "no crime continuado, a pena de multa deve ser aplicada mediante o critério da exasperação, tendo em vista a inaplicabilidade do artigo 72 do CP", segundo o C. STJ.

Ausentes outras circunstâncias modificativas, torno-as definitivas em tais termos. Em vista dos maus antecedentes e da reincidência específica, o regime inicial de desconto de pena será o FECHADO.

Pelas mesmas razões, não se mostra adequada a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. De toda forma, a pena imposta é óbice a eventual substituição.

Em relação ao acusado ELLISON, pelas razões já declinada quanto ao sopesamento de uma das qualificadoras e do furto noturno na primeira etapa do cálculo, sua pena partira de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, mínimos.

Na etapa intermediária, observo que se cuida de acusado reincidente específico, circunstância cuja reprovabilidade é mais acentuada, como indicado acima. Assim, agravo sua pena para 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, mínimos.

Ausentes outras circunstâncias modificativas, torno-as definitivas em tais termos. Em vista do delito tentado, havendo apenas a majorante relativa ao concurso de agentes (a qualificar o delito, portanto, sem repercussão na pena-base), mas preservada a prática do delito em período noturno, a pena partirá de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, mínimos, pena que será elevada para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,

mais pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, mínimos, pela reincidência específica.

Pela tentativa, em vista dos fundamentos já expostos quanto à correção, reduzo a pena para 01 (um) ano e 13 (treze) dias, mais pagamento de 04 (quatro) dias-multa, mínimos.

Ao final, pela continuidade delitiva, nos estritos termos referidos quanto à correção, a pena do delito mais grave deve ser exasperada para 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mais pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, mínimos.

Em vista da reincidência específica, o regime inicial de desconto de pena será o FECHADO, sendo inviável, ainda, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, posto inadequada a medida.

Finalmente, quanto ao réu MARCOS, anoto que sua situação se equipara à situação da ré Amanda, pois, além do sopesamento de uma qualificadora e da majorante do furto noturno nesta etapa inicial, cuida-se também de acusado portador de maus antecedentes.

Assim, sua pena partirá de 03 (três) anos de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa, mínimos.

Na segunda fase do procedimento dosimétrico, observo que se trata de acusado reincidente específico, razão pela qual agravo sua pena também para 04 (quatro) anos de reclusão, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa, mínimos.

Ausentes outras circunstâncias modificativas, torno-as definitivas em tais termos. Em vista do delito tentado, pela tentativa, reduzo à pena para 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mais pagamento de 05 (cinco) dias-multa, mínimos.

Ao final, pelo crime continuado, elevo a pena do delito consumado para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, mínimos.

Ausentes outras circunstâncias modificativas, torno-as definitivas em tais termos.

Em vista dos maus antecedentes e da reincidência específica, o regime inicial de desconto de pena será o FECHADO.

Pelas mesmas razões, não se mostra adequada a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Isso posto, JULGO

PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR a ré AMANDA APARECIDA SILVA OLIVEIRA, qualificada nos autos, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, mínimos; para o fim de CONDENAR o réu ELLISON SANTOS RODRIGUES, qualificados nos autos, às penas de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, mínimos; e para o fim de CONDENAR o réu MARCOS ANTÔNIO NARVAIS, qualificados nos autos, às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, mínimos, todos por incursos nas penas do 155, §§ 1º, e 4º, incisos I e IV, do Código Penal e do artigo 155, §§ 1º, e 4º, inciso IV, c.c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal.

Inviável o recurso em liberdade.

Segundo o C. Supremo Tribunal Federal, “considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se

revela um contrassenso jurídico, sobrevivendo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar julgamento do apelo". Ademais, como visto, temos agentes em intensa reiteração criminosa, colocando em risco a ordem pública e a paz social.

RECOMENDEM-SE os réus nas prisões em que se encontram.

DEFIRO a restituição dos objetos apreendidos (fls. 15/16), comprovada a propriedade no prazo de 90 dias. Na inércia, proceda-se na forma do artigo 123 do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA